

Valor, ética, moral, justiça-equidade e direito

Juízos de Realidade

- ❖ Olhando a nossa volta, escolhemos alguns objetos ou algumas pessoas e deles fazemos **juízos de realidade**:
 - a) esta caneta é azul;
 - b) este lápis é novo;
 - c) Maria acabou de sair da sala;
 - d) Pedro foi comprar pão;
 - e) a barraca está cheia de frutas;
 - f) João está orando.

Juízos de Valor

- ❖ No entanto, sempre que formulamos juízos de realidade, é inevitável que façamos também **juízos de valor**:
 - a) a caneta azul **não é tão bonita** quanto a verde - **Estético**
 - b) o lápis velho **escrevia melhor** que este novo - **Utilidade**
 - c) Maria **não deveria ter saído antes** de terminar o trabalho - **Moral**
 - d) o pão está **muito caro** - **Econômico/preço**
 - e) as frutas fazem **bem a saúde** - **Vital**
 - f) orar **reconforta** o espírito - **Religioso**

- ❖ A palavra **valor** pode ser usada em vários sentidos. Etimologicamente, possui a mesma raiz do verbo latino “*valere*”, que significa ser forte, vigoroso, eficaz e também possuir saúde; daí o porquê de chamarmos o enfermo irrecuperável de “inválido” (aquele que não vale).
- ❖ **Valor** também pode ter o sentido psicológico de mérito, quando nos referimos ao talento de alguém ou a coragem de um valoroso guerreiro: “valente” é “aquele que vale”.
- ❖ Com esses exemplos não esgotamos os inúmeros campos em que o termo valor aparece, porque também o vemos: na medicina, no direito, na música, na política etc.
- ❖ Assim como, são valores também: a justiça, a paz, a honestidade, o respeito, a bondade, a verdade, a beleza, o amor, a democracia, a liberdade de expressão, conforme estivermos diante de juízos de valores políticos, éticos, lógicos, estéticos etc.

O que são valores?

- ❖ Valorar é uma experiência fundamentalmente humana que se encontra no centro de toda escolha de vida.
- ❖ Fazer um plano de ação nada mais é do que dar prioridade a certos valores, ou seja, escolher o que é melhor e evitar os valores negativos (ou desvalores), que são prejudiciais, como: a mentira, a preguiça, a inveja, a injustiça etc.
- ❖ O objetivo de qualquer valoração é, sem dúvida, **dar regras** para a ação prática. Assim, se o ar é um valor para o ser vivo, é preciso evitar que a poluição atmosférica prejudique a qualidade desse bem indispensável. Se a credibilidade é um valor, não podemos mentir o tempo todo, caso contrário as relações humanas se corrompem.
- ❖ Assim, diante daquilo que **é**, a valoração nos orienta para o que **deve ser**.
- ❖ Valores, então, correspondem a **tudo o que é importante**, que é **inegociável** e **faz parte da nossa essência** enquanto ser humano. **Valor é um direcionador de conduta.**

- ❖ **Valores não são coisas**; resultam da experiência vivida pelo ser humano ao se relacionar com o mundo e a sociedade.
- ❖ Há, portanto, o mundo das coisas e o mundo dos valores. Mas não podemos afirmar, porém, que os valores são da mesma maneira que as coisas são. Isto é, não existe o valor em si enquanto coisa, mas **o valor é sempre uma relação entre o sujeito que valora e o objeto valorado**.
- ❖ Isso significa que os valores existem na ordem da afetividade, ou seja, não ficamos indiferentes diante de alguma coisa ou pessoa, pois somos sempre afetados por elas de alguma forma. Reclamamos da caneta que não escreve bem, ouvimos várias vezes com prazer a música de nossa preferência, recriminamos quem usa de violência e assim por diante.

- ❖ Em linhas gerais: os filósofos definem o valor como “o que deve ser **objeto de referência ou de escolha**” ou, ainda, “**é o que vale**”. E “valer é ser desejável ou desejado”.
- ❖ Dentre os mais diversos valores possíveis, temos os valores morais e a ética. **Moral** é o conjunto de regras de conduta consideradas válidas para um grupo ou para uma pessoa. É o conjunto dos meus deveres; a lei que imponho a mim mesmo, ou que deveria me impor, independentemente do olhar dos outros ou de qualquer sanção ou recompensa. **Ética** significa caráter. É o conjunto de valores e Princípios que eu uso para a minha conduta no meio da sociedade, isto é, são os Princípios para eu agir.
- ❖ Ética é a concepção e a percepção do valor de conduta; são os Princípios para agir em sociedade. A moral é a própria ação, é o comportamento diante dos Princípios éticos. (Cortella. 2023).
- ❖ **A Ética está no plano da teoria, e a moral no plano da aplicação da ética.**

De onde vem os valores?

- ❖ Os valores são em parte herdados da cultura; e nossa primeira compreensão da realidade se funda no solo dos valores da comunidade a que pertencemos. Esse fato, talvez, nos leve a concluir que tais experiências – de valorar – variam conforme a cultura e a época.
- ❖ É o que nos sugere a diversidade de costumes entre os povos:
 - Para algumas tribos, é indispensável matar os velhos e as crianças que nascem com alguma anomalia, o que para nós pode parecer incrivelmente cruel;
 - Na Idade Média era proibido dissecar cadáveres, e no entanto as instituições de justiça tinham o direito de torturar seres humanos;
 - Ainda na Idade Média era pecado emprestar dinheiro a juros, o que hoje os bancos fazem sem nenhuma penitência;
 - Nosso costume de comer bife escandaliza o Hindu, para quem a vaca é um animal sagrado.

- ❖ Em tese, os valores existem para que a sociedade subsista, mantenha a integridade e possa se desenvolver. Ou seja, **a moral existe para se viver melhor**.
- ❖ Talvez essa afirmação cause espanto em alguns, se considerarmos que as regras morais são concebidas como condição de repressão humana, assim sendo, geradoras de certa infelicidade. Isso também é verdadeiro, mas só enquanto deformação da moral autêntica e em contexto diferente daquele que estamos considerando aqui. **O que nos interessa enfatizar, é que os grupos humanos precisam de regras para viver bem.**
- ❖ Por isso é possível entender como, em certas tribos, onde há escassez de alimentação, há o costume de matar crianças defeituosas e velhos incapazes de produzir, uma vez que se tornam peso prejudicial à sobrevivência do grupo.
- ❖ Para compreender essas diferenças, convém lembrar que, mesmo quando o conteúdo das regras varia conforme a época e o lugar, todas as comunidades têm a necessidade formal de regras, modelos, Princípios, em todos os setores.

- ❖ Por exemplo: **a coragem é melhor que a covardia**, e **a amizade é um valor desejável** para os membros de um grupo. No entanto, a coragem e a amizade têm apenas um valor formal (relativo), cujo conteúdo pode variar.
- ❖ A coragem do guerreiro da tribo é diferente da coragem do executivo dos centros urbanos. Se alguns riem do caipira com medo de atravessar a avenida na grande cidade, certamente será ele que rirá do citadino assustado com sapos e cobras na fazenda.
- ❖ Da mesma maneira, a amizade é sem dúvida um valor universal, mas a sua expressão varia conforme os costumes. Na sociedade patriarcal, em que a mulher se encontrava confinada ao lar e subordinada ao homem, era impensável que ela tivesse amigos do sexo masculino fora do círculo de amizades do seu próprio marido ou distante do seu olhar benevolente. Isso muda nos núcleos urbanos, após a liberação da mulher para o trabalho fora do lar.

Educar para os valores

- ❖ Mesmo que os valores sejam transmitidos pela cultura, não há como desprezar a capacidade humana de criticar os costumes vigentes e ansiar por novos horizontes de ação.
- ❖ **NÃO NASCEMOS MORAIS**, mas devemos nos tornar sujeitos morais. A construção da nossa personalidade moral supõe uma descentração – em que superamos nosso egoísmo, em direção ao reconhecimento do outro como um outro eu.
- ❖ Por isso, o processo de educação moral não deriva ser apenas o de recomendar, impor, propor das normas, mas também o de estimulação da passagem da ausência de autonomia (sujeição à vontade dos outros) para a autonomia (competência para gerir a própria vida).
- ❖ Dessa maneira, os valores aceitos irrefletidamente poderiam adquirir nova luz por meio da intersubjetividade (reunião de ideias individuais em relação a sujeitos e/ou objetos de estudo), capaz de estabelecer o diálogo fecundo: **a discussão dos juízos de valor nos ajudam a buscar as razões que fundamentam nossas escolhas**.

- ❖ Também, **NÃO NASCEMOS CIDADÃOS ATIVOS**, mas devemos ser educados para a **cidadania ativa**, comportamento fundamental para o exercício da democracia participativa.
- ❖ Não é fácil desenvolver a política da igualdade – que estimula a solidariedade, o pluralismo e o respeito pelos direitos humanos. Mesmo porque, ainda estão vivos no imaginário das pessoas os laços autoritários de mando e obediência passiva na sociedade, marcada pela tradição escravocrata e fortemente hierarquizada.
- ❖ Enfim, **os valores servem para que a sociedade se humanize, mantenha a sua integridade a se desenvolva**.
- ❖ Ou seja: refletir sobre os valores ajuda a nos tornarmos melhores, para termos uma vida melhor. No entanto, essa afirmação só é verdadeira se a autonomia na capacidade de valorar for preservada, e não quando valores impostos estão a serviço da exploração e da manutenção de privilégios de grupos sobre outros.

- ❖ Existe, portanto, um momento em que os valores são herdados, ao qual se contrapõe outro, pessoal e intersubjetivo (próprio do ser humano, ideias individuais), de questionamento dos valores, a fim de priorizá-los ou proceder à sua revisão, quando eles deixam de estar a serviço da nossa humanização.



Ética e Moral

Ética e Moral

- Constantemente usamos os dois termos como adjetivos quase de forma indistinta e equivalente. Mas, é importante lembrar que embora a etimologia das palavras não as diferencie com rigor, há uma distinção semântica que devemos levar em consideração.
- A **ÉTICA** é a ciência que estuda a moral, e a **MORAL** é o que fundamenta a conduta de um indivíduo em seu cotidiano. Entendendo esta compreensão, podemos considerar que a ética, ao estudar os valores morais de muitos povos, procura pensar os Princípios que norteiam a humanidade.
- A ética assume, assim, posição questionadora de atitudes e comportamentos do homem em que há possibilidade de escolha por meio da racionalização. Já a moral é mais prática, assumindo característica de regular o comportamento humano, experimentação no cotidiano, na vivência e interação com os outros sujeitos.

A Moral

- A moral estabelece os critérios valorativos que são empregados no processo de escolha e conduta cotidiana. Por estar relacionada às dimensões de localidade e grupos sociais ela também está estreitamente vinculada à cultura dos sujeitos conviventes.
- Da mesma forma que a cultura, a moral é móvel e sua dinâmica é a dinâmica do pensar, agir e sentir dos muitos indivíduos que convivem num mesmo coletivo.
- A moral é fruto da consciência humana sobre o ato voluntário. Esta consciência permite a cada pessoa pensar sobre as consequências de sua ação.
- A responsabilidade passa a ser, desde a origem e organização das sociedades humanas, um mecanismo moral de coerção.
- Antes mesmo do direito, da lei e da justiça, a sociedade já possuía mecanismos para manter a ordem social.
- Hoje, o legado dos valores morais serve de inspiração para a determinação de leis sociais. Como exemplo, podemos identificar nas leis que gerem o matrimônio brasileiro o valor moral da monogamia e da fidelidade. Em mais de 50 países pelo mundo é perfeitamente legal a prática da poligamia; em tantos outros, a poligamia não está nas leis, mas é culturalmente aceita.

Características da Moral:

- É o modo de viver e de agir de cada povo, em cada cultura;
- É o conjunto de normas, prescrições e valores reguladores da ação cotidiana;
- Varia no tempo e no espaço;
- São os valores concernentes ao bem e ao mal, permitido ou proibido, certo ou errado;
- É o conjunto de normas e regras reguladoras da relação entre os sujeitos de uma determinada comunidade;
- Nasce da necessidade de ajustar cada membro aos interesses coletivos do grupo;
- Cria um senso de dever compartilhado;
- São os valores vigentes em uma sociedade;
- Zela pela ordem social;
- É uma convenção social *temporária.

A Ética

- A ética pode ser entendida como uma teoria que procura investigar a formação histórica da moral, as diversidades de morais, os valores, os Princípios. Não é seu papel, desenvolver novas normas em sobreposição a moral.
- A ética faz tomar consciência da consciência moral. Faz pensar o local na relação com o global, o presente na relação com o futuro, o singular na relação com o plural etc.
- Quando estamos tomando uma decisão maior, os Princípios éticos nos ajudam a pensar as consequências.
- Kant procurou estabelecer um princípio ético que tivesse validade universal, o assim conhecido imperativo categórico: **“devo proceder sempre de maneira que eu possa querer também que minha máxima se torne uma lei universal”**.
- A partir deste pensamento de Kant, podemos concluir que o futuro da humanidade está dependente das decisões que as pessoas e nossa sociedade cotidianamente tomam. Decisões essas que são relativas, por exemplo, ao desmatamento, à poluição, ao aborto, à clonagem etc.

Outras significações para a Ética:

-
- É a ciência da conduta humana.
 - É a ciência que estuda a moral.
 - É a reflexão sistemática sobre o comportamento moral.
 - É a parte da filosofia que trata da reflexão dos princípios universais da humanidade.
 - São os valores humanos universais e fundamentais.
 - É o estudo da história da moral.
 - É uma compreensão racional do comportamento moral.
 - Zela pela vida.
-

Na prática:

A MORAL DE UMA SOCIEDADE E A RUPTURA DOS VALORES PRECONCEBIDOS

- Exemplo famoso aconteceu na cidade de Montgomery (Alabama, Estados Unidos). O gesto simples, porém de grande significado, de Rosa Parks, uma costureira negra que, em 1955, cansada, não do dia de trabalho, mas, sim, da humilhação moral que sofria, sentiu que tinha o direito de ser tratada como qualquer outro passageiro, e foi presa, porque se recusou a levantar para determinado branco sentar.
- Na época, a regra era de que a maioria dos lugares dos ônibus estava reservada para as pessoas brancas. O motorista chamou a polícia, que prendeu a mulher e a multou em dez dólares. O acontecimento repercutiu.

Com a prisão de Rosa, muitos negros se recusaram a usar os ônibus, causando um movimento nacional de boicote ao transporte coletivo. O jovem pastor Martin Luther King foi o primeiro a apoiar a ação, liderando a luta pela **igualdade dos direitos civis**.

No ponto de vista dos brancos racistas, Rosa foi imoral, e eles estavam certos quanto a isso. Na verdade, a regra moral vigente é que estava errada, a moral é que era estúpida. **A partir da sua reflexão ética a respeito, Rosa pôde, deliberada e publicamente, desobedecer àquela regra moral.**



Ética ≠ Moral

- Segundo, Mário Sérgio Cortella (2023), a vida nos coloca sempre 3 perguntas: Quero? Posso? Devo?
- A Ética é conjunto de valores e princípios que a gente usa para decidir nossa conduta.
- Há coisas que eu quero, mas não posso. Há coisas que eu posso, mas não devo. Há coisas que eu devo, mas não quero.
- A ética são meus princípios, para eu decidir se aquilo que eu quero é aquilo que eu posso e aquilo que eu devo. Há pessoas que porque querem e podem acham que devem fazer isso ou aquilo. Certo é que há coisas que eu posso, mas não devo fazer. Por isso, a ética é, acima de tudo, ESCOLHA – UMA ESCOLHA RACIONALIZADA.
- A ÉTICA É A TEORIA SOBRE A CONDOTA = ela busca valores que equilibrem a nossa conduta (ação moral) junto à outras pessoas.
- A MORAL É A PRÁTICA DA ÉTICA, A PRÁTICA DA CONDOTA.

- Existe um princípio ético que diz “o que não é meu, não é meu”. Se alguém esquecer algo no local em que eu estou e eu pegar pra mim ou guardar para devolver é uma atitude moral.
- O princípio é teórico: o que não é meu não é meu.
- O ato moral é a prática de devolver o “algo esquecido” a quem é de direito ou ficar com ele.

A moral diz o que é certo ou errado.

A ética reflete sobre o que é certo ou errado.

Justiça e Equidade

Justiça

Todos os valores sociais — liberdade e oportunidade, renda e riqueza, e as bases sociais do respeito próprio — devem ser distribuídos igualmente a não ser que uma distribuição desigual de qualquer desses, ou de todos esses valores seja vantajosa para todos. (SANDELL, 2021)



Justiça

- É um princípio fundamental que busca garantir a **equidade**, a ordem e o respeito aos direitos de todos, promovendo uma convivência harmoniosa e a proteção dos valores sociais.
- Tem como função principal estabelecer a ordem social, promovendo uma convivência pacífica e equilibrada que respeite os direitos individuais e coletivos.
- É um **conceito fundamental para a organização e funcionamento de uma sociedade**.
- Pode ser definida de diversas maneiras, dependendo do contexto em que é aplicada, seja no âmbito jurídico, social, moral ou econômico.
- É, também, usada para se referir ao poder judiciário, um dos três poderes do Estado.

Justiça = Equidade

- Justiça e equidade são conceitos intimamente relacionados, uma vez que equidade é a capacidade de fazer justiça respeitando as particularidades ou circunstâncias específicas de cada indivíduo, em um determinado momento.
- Equidade não significa dar a todos o mesmo, mas **dar a cada um o que lhe é devido**; por isso se diz que a equidade é uma das formas de manifestação da justiça. Está relacionada à ideia de igualdade, imparcialidade e respeito aos direitos e deveres de cada indivíduo.

Tipos de Justiça

- A justiça pode ser classificada em várias categorias, dependendo de como se manifesta na sociedade, como exemplos:
 - ambiental protege recursos e populações vulneráveis.
 - social envolve questões de direitos humanos e equidade social; lida principalmente, com a ideia de que todas as pessoas devem ser tratadas de forma justa e digna, independentemente de sua origem, cor, gênero ou classe social.
 - retributiva foca na reparação do dano causado por um crime ou ato injusto; consiste em punir o infrator de forma que a punição seja proporcional ao crime cometido.
 - processual busca a imposição e consequente cumprimento das normas por todos os integrantes de uma sociedade, sem distinção ou privilégios de qualquer espécie.
 - digital assegura direitos no ambiente virtual.
 - distributiva busca a distribuição justa de bens e recursos dentro de uma sociedade para garantir o bem-estar e uma vida digna de todos os cidadãos.
 - restaurativa visa reparar o dano causado por terceiro a determinado indivíduo, com vistas à recuperação do seu bem-estar (dano moral, dano material).

Exemplos de Justiça

- O homem está na prisão cumprindo pena pelo crime que cometeu.
- Cada vizinho terá que pagar pela quantidade de gás que consumiu no mês.
- Todos os alunos terão o mesmo tempo para resolver a avaliação.
- A polícia prendeu o homem que arrombou a loja de brinquedos do shopping.
- O aluno não estudou para o exame e foi reprovado.
- O funcionário recebeu no final do mês o salário pelo trabalho realizado.
- Todos os cidadãos devem pagar seus impostos.
- Dividimos igualmente o prêmio do sorteio que ganhamos quando apostamos juntos.

Condições dignas de trabalho

Sistema financeiro a serviço de todos

Meio ambiente saudável e
equilibrado

Desenvolvimento de novas tecnologias
para o benefício de todos

Educação de qualidade acessível a
todos

**“A sociedade é interpretada como um empreendimento
cooperativo para a vantagem de todos.”**

Sistema de saúde acessível a todos

Proteção de crianças e idosos

Sistema tributário justo e progressivo

Proteção à integridade e aos
direitos de minorias vulneráveis

Oportunidades iguais de participação nas
decisões comunitárias

Segurança pública não seletiva e
para todos

Democratização da agenda política

Para que a seleção
seja justa, todos passarão
por uma prova.
Subam na árvore!



Direito

- É uma forma de vida social, na qual se realiza um ponto de vista sobre a justiça, que delimita as respectivas esferas de licitude e dever, mediante um sistema de legalidade, dotado de valor autárquico.
- É um fenômeno da rotina cotidiana, que encontramos a todo o momento e a toda parte. Estamos mergulhados no Direito tal como na atmosfera.
- É um complexo de normas reguladoras da conduta humana, com força coativa.
- É o conjunto de princípios e de regras obrigatórias que disciplinam a convivência social humana.

Direito

- **Conjunto de Princípios e normas de conduta social, imposto coercitivamente pelo Estado**, para a realização da segurança, segundo **critérios de justiça**.
 - Conjunto: é composto de várias partes organizadas, formando um todo, um sistema.
 - Princípios: São ideias basilares e fundamentais do Direito, que lhe dão apoio e coerência, que são respaldados pelo ideal de Justiça, de liberdade, igualdade, democracia, dignidade etc. São utilizados como elementos de integração das lacunas jurídicas.
 - Normas: impõem proibições e traçam uma linha que divide o lícito do ilícito. Também impõem obrigações dentro da vida em sociedade e servem, ainda, para estruturar o Estado e organizar as relações entre as pessoas e os órgãos públicos.
 - Imposto coercitivamente pelo Estado: existe um poder de coerção pelo Estado sobre as pessoas. O indivíduo deve ajustar a sua conduta ao que é determinado pelo Estado.
 - Critérios de justiça: equidade - virtude de dar a cada um o que lhe é devido. Possui diferentes significados de acordo com a cultura, os valores de cada comunidade e o alcance do termo.